

3001659-46.2013.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Alexssandro como suspeito do crime de furto. Ele é conhecido nos meios policiais pelas reiteradas práticas de furto, e, indagado sobre os fatos, acabou confessando o furto na clínica veterinária.

Em seu interrogatório judicial o réu também confessou o crime, relatando que na data dos fatos havia ingerido bebida alcoólica e havia fumado diversas pedras de crack, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

3001659-46.2013.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

3001659-46.2013.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 290/2013 - 3º Distrito Policial de Lins, 1125/2013 - 3º Distrito Policial de Lins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alexssandro Henrique Dias da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra ALEXSSANDRO HENRIQUE DIAS DA SILVA, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 13 de julho de 2013, durante a madrugada, na Rua Osni Pinto da Costa, n. 255, Bairro Fortaleza, em Lins, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, uma máquina de tosa, dois secadores de cabelo, cor vermelha, uma furadeira pequena, marca Makita, um Net Book, marca Ascer, cor branca, um forno micro-ondas, marca Continental, um telefone celular, marca Motorola, modelo V3 preto, nº 14-97523675, um rádio toca CD, cor preto, avaliados em R\$2.080,00 (dois mil e oitenta reais), conforme auto de avaliação indireta, pertencentes a Maurício de Toledo Barros. A denúncia foi recebida (fl. 42).

O réu foi citado por edital (fls. 94).

Determinada a suspensão processual e prazo prescricional (fl. 100).

Houve citação pessoal à fl. 228, sendo revogada a suspensão do feito à fl. 232.

Resposta à acusação (fl. 236).

A decisão de fls. 273/275 afastou a absolvição sumária do denunciado, manteve o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento.

No decorrer da instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha; o réu foi interrogado (fls. 315/318).

Em memoriais, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal nos termos em que proposta, argumentando que estão comprovadas autoria e materialidade do crime (fls. 321/324).

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VI, do CPP. Em caso de condenação, pediu o reconhecimento da atenuante pela confissão espontânea (fls. 329/335).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia imputa ao réu a prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, inciso I (destruição e rompimento de obstáculos), do Código Penal.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 07/08, relatório de investigações (fls. 11/12), laudo pericial (fls. 18/21) e pela prova oral.

Do mesmo modo, os elementos probatórios coligidos nos autos conduzem a um juízo de certeza quanto à autoria.

A vítima Maurício de Toledo Barros, em solo policial, ratificou o inteiro teor do boletim de ocorrência. Não conhece o réu. A furadeira subtraída era utilizada em cirurgias veterinárias e custava aproximadamente R\$500,00. Os demais objetos, somados os valores custam em torno de R\$1.500,00. Não recuperou bem algum (fls. 22). Em juízo, disse que foi informado pela secretária sobre o furto. Registraram ocorrência. A fechadura foi forçada. Confirmou a subtração de vários objetos. Nada recuperou. Não sabe quem furtou o local (mídia digital).

A testemunha de acusação Lucas Piovesan Rodrigues, policial civil, em juízo, disse que a vítima registrou a ocorrência. O réu estava sendo investigado por outros furtos. Indagado sobre os fatos, Alexssandro confessou o delito. O acusado alegou que foi ao local duas vezes. Ele queria dinheiro para utilizar drogas (mídia digital).

O réu Alexssandro Henrique Dias da Silva, em solo policial, informou ser alcoólatra e usuário de drogas. Na data dos fatos estava andando pela cidade e ingerindo bebida alcoólica. Havia fumado diversas pedras de crack. Decidiu furtar o local, pois sabia da existência de objetos de valor. Queria dinheiro para comprar mais entorpecentes. Pulou o muro e quebrou o vidro da porta lateral do estabelecimento. Subtraiu um aparelho de som portátil, uma furadeira, uma máquina de tosa, dois secadores de cabelo, um notebook e um celular. Guardou os objetos em uma sacola próximo à pista de "cooper". Retornou no local e subtraiu um micro-ondas. Pegou todos os objetos e procurou um comprador. Vendeu para diversas pessoas. Estava muito alterado. Arrecadou cerca de R\$150,00. Comprou bebidas alcoólicas e tóxicos (fls. 13). Em juízo, disse que já foi condenado por furto. Confirmou os fatos. Estava sob efeito de drogas. Quebrou o vidro do estabelecimento e entrou. Subtraiu vários objetos. Trocou tudo por tóxicos. Atualmente não possui qualquer vício (mídia digital).

Da prova oral extrai-se ser incontroverso que o réu foi o autor do furto.

A vítima relatou que foi informado pela secretária sobre o furto. O vidro da porta de entrada foi quebrado e a fechadura forçada. Foram subtraídos vários objetos da clínica, no valor de aproximadamente R\$2.000,00.

Diligências realizadas pelo setor de investigação da polícia civil apontaram Alexssandro como suspeito do crime de furto. Ele é conhecido nos meios policiais pelas reiteradas práticas de furto, e, indagado sobre os fatos, acabou confessando o furto na clínica veterinária.

Em seu interrogatório judicial o réu também confessou o crime, relatando que na data dos fatos havia ingerido bebida alcoólica e havia fumado diversas pedras de crack, decidindo furtar o local para conseguir dinheiro com a venda dos objetos, para comprar mais drogas.

Ressalto que a condição de dependente químico não afasta, absolutamente, a possibilidade da prática do crime de furto, e o uso de entorpecente e álcool não

impediu o réu de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

O laudo pericial de fls. 17/21 comprova a qualificadora do rompimento do obstáculo, pois para subtrair o bem foi necessário quebrar o vidro da porta e forçar o trinco interno.

O caso, portanto, é de condenação e, concluindo por ela, passo a aplicar a pena, de acordo com o artigo 68, caput, do Código Penal.

Na primeira fase, visando a uma correta e justa individualização da pena, valho-me de duas das condenações transitadas em julgado (fls. 297/298 - Proc. nº 0001400-44.2009.8.26.0322, deste juízo, art. 155, §4º, I e II, do CP, com trânsito em julgado em 09/11/2011, sem informação de cumprimento de pena; fls. 299 - Proc. nº 0007260-26.2009.8.26.0322, deste juízo, art. 28 da Lei 11.343/06, com trânsito em julgado em 21/07/2010, sem informação de cumprimento de pena; fls. 300 - Proc. nº 0014473-20.2008.8.26.0322, 1ª Vara Criminal de Lins, art. 155, § 4º, I, do CP, com trânsito em julgado em 23/08/2010, sem informação de cumprimento de pena) para exasperar a pena base em razão dos maus antecedentes, deixando a outra para ser sopesada como reincidência. Dessa forma, fixo a pena base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Além dos maus antecedentes, conforme acima exposto, o réu é também reincidente (art. 61, I, CP). Por outro lado, ele confessou o crime e tal confissão foi utilizada como fundamento para a condenação, razão pela qual deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP). Por isso, sendo preponderantes tanto a agravante quanto a atenuante (art. 67, CP), compenso-as, mantendo a pena base, que torno definitiva em razão da ausência de causas de diminuição e aumento de pena.

Embora o réu seja reincidente, ele confessou o crime. Por isso, com base no art. 33, §2º, "c" e §3º, c/c art. 59, III, ambos do Código Penal, entendo suficiente para reprovação e prevenção do crime estabelecer o regime aberto para cumprimento da pena.

Atento às condições financeiras do réu, fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Ante a reincidência, incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (art. 44, II, CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77, I, CP).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu ALEXSSANDRO HENRIQUE DIAS DA SILVA como incurso no artigo 155, §4º, I (rompimento de obstáculo), do Código Penal, ao cumprimento da pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O réu poderá recorrer em liberdade porque nesta condição respondeu ao processo e não estão presentes os pressupostos da segregação cautelar.

Deixo de fixar o valor mínimo para a reparação civil, pois não houve pedido expresso pelo Ministério Público ou pelo ofendido, para que esta questão fosse objeto de contraditório durante a instrução processual, com o fim de assegurar a ampla defesa do acusado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão dos honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeçam-se as comunicações de praxe, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Oportunamente, arquivem-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lins, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA